

1537859-88.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Aguiar Munhoz Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... majorada de 1/6 por se tratar de roubo ocorrido no interior da residência da vítima, circunstância judicial desfavorável. Mais: foram subtraídos diversos bens da vítima, o que não pode ser ignorado, pena de, em assim não sendo, ser equiparado o roubo em questão ao roubo de um boné, o que, à evidência, não se concebe. No que toca às circunstâncias do crime, não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1537859-88.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1537859-88.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2313328/2021 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 15669994 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 5211/21/224 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 5251/21/224 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 5258/21/224 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2276/21/325 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO, 2313328 - 62º D.P. ERMELINO MATARAZZO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR MARCIEL SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Aguiar Munhoz Soares

Vistos etc

VITOR MARCIEL SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, incisos II, V e VII, §2º-A, inciso I, por duas vezes, e no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, §2º-A, inciso I, c.c

artigo 61, inciso II, alínea "h", por duas vezes, na forma do art. 70, caput, no artigo 158, §1º, por duas vezes, no art. 158, §1º, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, e ambos os delitos na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 1 de novembro de 2021, por volta das 3h00, na Rua Ivoiti, nº 43, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e Comarca de São Paulo, Capital, previamente ajustado com outros três indivíduos até o momento não identificados, agindo em concurso de pessoas, com unicidade de desígnios e identidade e propósitos, subtraiu, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (chave de fenda), o veículo Ford/Ka, de cor prata e placas FKM-2675, cartões bancários, documentos pessoais (RG's, CPF's e CNH's), eletrodomésticos (1 forno micro-ondas, 3 televisores, 3 notebooks, 1 computador de mesa - desktop), um videogame, joias, aparelhos celulares, a quantia total de R\$470,00 (quatrocentos e setenta reais) em dinheiro e um talão de cheques pertencentes às vítimas Maria Luiza de Castro Kobayashi, idosa com 64 anos na data dos fatos, Gabriel Kobayashi Barboza, Henrique Kazuo Kobayashi, idoso com 74 anos na data dos fatos, e Rodrigo Kobayashi Barbosa, que tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante e ainda porque nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, previamente ajustado com outros três indivíduos até o momento não identificados, agindo em concurso de pessoas, com unicidade de desígnios e identidade e propósitos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca (chave de fenda), constrangeu as vítimas Maria Luiza de Castro Kobayashi, idosa com 64 anos na data dos fatos, Gabriel Kobayashi Barboza, Henrique Kazuo Kobayashi, idoso com 74 anos na data dos fatos, e Rodrigo Kobayashi Barbosa, a fornecerem as senhas de seus celulares e aplicativos bancários com o intuito de obter, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica.

A denúncia foi recebida no dia 15 de agosto de 2022 (fls. 123/124), o acusado foi citado (fl.137) e ofereceu resposta (fl.141), mantida, todavia, a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento, durante a qual foram ouvidas vítimas e testemunhas e interrogado o acusado ao final. Em seguida, as partes apresentaram os seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a d. defesa a absolvição do acusado, aduzindo ainda teses subsidiárias.

É o relatório.

Decido.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

O acusado VITOR MARCIEL SANTOS, em juízo, confessou a prática delitativa, alegando tão somente não ter havido extorsão e que a arma de fogo pertencia a alguma das vítimas.

Sua versão não tem apoio na prova dos autos, pois a vítima Rodrigo Kobayashi Barboza, na fase policial e em juízo, disse que na data dos fatos, estava dormindo em seu quarto, quando foi acordado por um indivíduo desconhecido que trajava blusa de moletom com capuz de cor escura e usava máscara, o qual anunciou o assalto e ordenou que olhasse apenas para a frente. Esclarece que consigo residem seus avós, a Sra. Maria Luiza de Castro Kobayashi, Sr. Henrique Kazuo Kobayashi e seu irmão Gabriel Kobayashi Barboza. Naquele momento, amarraram suas mãos com uma corda e a vítima permaneceu deitado em sua cama. Seu irmão ainda dormia e o declarante o chamou e, após este acordar, foi feito o mesmo com ele. Ordenaram que o declarante e seu irmão descessem para a sala, onde estavam seus avós, porém eles não estavam amarrados. Na sala estava um segundo indivíduo trajando calça branca. Ficaram sob a supervisão dos dois primeiros indivíduos enquanto um terceiro rapaz trajando blusa de moletom branca passou a revirar os cômodos em busca do que roubar. Permaneceram na residência cerca de uma hora. Pegavam o que era de interesse e guardavam no veículo do avô da vítima que também foi subtraído. Os roubadores pediram que desbloqueassem os aparelhos celulares e passaram a consultar as contas bancárias por meio dos aplicativos. Nesse momento, telefonaram para uma quarta pessoa e passaram a discutir sobre como fazer para transferir valores para a conta de terceiros, porém, como não possuíam nenhuma conta para realizar tal transação,

acabaram por não subtrair a quantia que estava no banco. Salienta que em dado momento indagaram sobre haver algum morador de origem oriental, pois como as luzes estavam apagadas não conseguiram enxergar o rosto do avô. Novamente telefonaram para outra pessoa e até discutiram com ela, pois acreditavam que haviam invadido a casa errada. Os agentes deram um recado ameaçador dizendo "se fosse japonês, vocês iam ver, ia ser pior" (sic). Informa que o veículo do avô foi recuperado. Alega não possuir condições de proceder ao reconhecimento, uma vez que o local permaneceu escuro durante o assalto e todos usavam moleton com capuz e máscaras. Subtraíram documentos, cartões bancários, aparelhos eletrônicos e o veículo de seu avô. Ao observar a fotografia de Victor Marciel Santos- RG 39.162.369/SP, afirma que não é pessoa de seu conhecimento. Alegou não ter recuperado nada, à exceção do veículo. A vítima Maria Luiza de Castro Kobayashi, na fase policial e em juízo, disse que na data dos fatos adormeceu no sofá em companhia de seu marido e foi acordada por um indivíduo, que, munido de uma chave de fenda, anunciou o assalto e ordenou que ficasse quieta e respondesse apenas o que lhe fosse perguntado. Um segundo indivíduo foi em direção de seu marido e também anunciou o assalto. Havia um terceiro rapaz que não falou com a declarante. Dois deles subiram para abordar seus dois netos, Rodrigo e Gabriel. Após alguns minutos, seus netos desceram com as mãos amarradas e permaneceram ao seu lado. Apenas um roubadador subia e descia, trazendo objetos para serem subtraídos. Solicitaram a chave do veículo de seu marido e levaram os objetos que escolheram para o veículo. Um deles disse que queria dinheiro e ouro e estava munido de arma de fogo. Disseram que procuravam um japonês que caminhava na praça. Em determinado momento, o rapaz que exibiu a arma puxou os cabelos de seu marido e chacoalhou sua cabeça, pois como não escuta direito, ficava tentando explicar algumas coisas. Pediram acesso às contas bancárias, mas não conseguiram subtrair nada, pois não possuíam outra conta para transferência. Informa que não consegue descrever os trajés dos indiciados, pois estava nervosa. Subtraíram documentos, cartões bancários, aparelhos eletrônicos e o veículo de seu marido.

A vítima Henrique Kazuo Kobayashi, na fase policial e em juízo, disse que na data dos fatos adormeceu na sala em companhia de sua esposa quando foi acordado por um indivíduo que anunciou o assalto e mandou que ficasse sentado e quieto. Referido indivíduo estava munido de uma chave de fenda e o ameaçava a todo momento de machucá-lo com o objeto. Esclarece que tem a audição prejudicada e pedia para ir ao banheiro e falava a todo momento, motivo pelo qual irritou o roubadador. O mesmo indivíduo exibiu uma arma de fogo que estava em sua cintura e puxou seus cabelos, agressivamente, chacoalhando sua cabeça. Esclarece que o local estava escuro e que não conseguia ver bem quem subia e quem descia, mas apesar de não ter visto o rosto do meliante, viu que ele abaixou a máscara para falar com sua esposa Maria Luiza. Alega não possuir condições de proceder ao reconhecimento, dadas as condições que se deram o roubo. Ao observar a fotografia de Victor Marciel Santos- RG 39.162.369/SP, afirma que não é pessoa de seu conhecimento, mas tratar-se de foto tirada na frente da praça de sua casa.

A vítima Gabriel Kobayashi Barboza, na fase policial e em juízo, disse que na data dos fatos, estava dormindo em seu quarto, quando foi acordado por um indivíduo desconhecido do qual não se recorda trajés, mas anunciou o assalto e amarrou suas mãos. Viu que seu irmão Rodrigo já estava amarrado e deitado em sua cama. Esclarece que consigo residem seus avós, a Sra. Maria Luiza de Castro Kobayashi, Sr. Henrique Kazuo Kobayashi e seu irmão, Rodrigo Kobayashi Barboza. Ordenaram que o declarante e seu irmão descessem para a sala, onde estavam seus avós, porém eles não estavam amarrados. Na sala, ficaram sob a supervisão dos dois primeiros indivíduos, enquanto, um terceiro rapaz trajando a revirar os cômodos em busca do que roubar. Permaneceram na residência cerca de uma hora. Pegavam o que era de interesse e guardavam no veículo do avô da vítima que também foi subtraído. Os roubadores pediram que desbloqueassem os aparelhos celulares, e passaram a consultar as contas bancárias por meio dos aplicativos. Nesse momento, telefonaram para uma quarta pessoa e passaram a discutir sobre como fazer para transferir valores para a conta de terceiros, porém, como não possuíam nenhuma conta para realizar tal transação, acabaram por não subtrair a quantia que estava no banco. Salienta que em dado

momento indagaram sobre haver algum morador de origem oriental, pois como as luzes estavam apagadas, não conseguiram enxergar o rosto de seu avô, momento em que falaram "se tivesse japonês iria ser pior", e um deles ainda alegou que acabara de sair da Febem e que não tinha nada a perder. Novamente telefonaram para outra pessoa e até discutiram com ela, pois acreditavam que haviam invadido a casa errada. Informa que o veículo do avô foi recuperado. Alega não possuir condições de proceder ao reconhecimento. Subtraíram documentos, cartões bancários, aparelhos eletrônicos e o veículo de seu avô. Ao observar a fotografia de Vitor Marciel Santos- RG 39.162.369/SP, afirma que não é pessoa de seu relacionamento.

Ora, somente por tais relatos e já se percebe que se impõe a condenação do acusado, não sendo demais lembrar que a palavra das vítimas adquire forte e especial relevo em crimes patrimoniais, já que, nos casos de roubo e de furto, de fora parte o problema do exagero das vítimas ao descreverem a atuação dos agentes, o normal é inexistirem razões para quererem mentir, limitando-se a preocupação do juiz à pesquisa da existência de algum motivo especial capaz de levar aquelas a apontarem falsamente o réu como um dos autores do crime ou de descrever com exagero a atuação do agente, bastando à condenação por roubo in casu que as declarações das vítimas estejam em harmonia com os demais elementos dos autos, como, por exemplo, o fato das digitais do acusado terem sido identificadas por meio de exame papiloscópico, não negando o acusado em juízo ter sido o autor do roubo, comprovando, portanto, que estava no local dos fatos.

Diga-se em tal contexto que a perícia papiloscópica é uma ciência que trata de identificação humana por meio de marcas deixadas pelas papilas dérmicas presentes de fricção, especialmente nos dedos ou nas palmas das mãos que auxilia as investigações criminais. Este método de identificação é extremamente eficiente e seguro, já que uma impressão papilar se refere a um único nome de uma determinada pessoa. E, ao contrário do que se poderia eventualmente alegar, a perícia foi realizada dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer elemento que pudesse concluir que ela estaria prejudicada pela falta de preservação do local do crime. Após ter sido acionada, a polícia se dirigiu ao local, fez a preservação do local do crime, procedendo ainda aos métodos específicos para isolar e limitar onde ocorreu o fato delituoso, utilizando-se dos objetos próprios para isso até a chegada da equipe da perícia criminal. Depois, os peritos fizeram análise das impressões ou mesmo fragmentos digitais palmares onde possivelmente o agente passou. Colhidos e confrontados com aqueles existentes no registro do sistema AFIS, o réu foi identificado e tal prova não foi refutada por outro elemento em contrário.

Presente, sem sombra de dúvida, in casu, a grave ameaça, a qual deve ser analisada com base nas circunstâncias do caso, tendo em vista o meio usado pelo réu, o local do fato, se era possível o auxílio de terceiro e, sobretudo, levando em conta as condições pessoais do acusado, que, em superioridade numérica e portando ao menos um deles arma de fogo, ameaçaram as vítimas, restringiram suas liberdades e subtraíram seus pertences. Além disso, as vítimas foram taxativas quanto ao fato de um dos agentes ter puxado os cabelos e chacoalhado a cabeça da vítima Henrique.

De fato, não importam os meios de que se valem os agentes, sejam eles reais ou imaginários - o sacar de uma arma, o mostrar que tem arma, o fingir que possui arma, ou simplesmente o ameaçar de agressão, sem arma -, nem é necessária a sinceridade da ameaça; basta ser indubitoso que, em razão dela, as vítimas nem sequer pensaram em reagir à ação delituosa, entregando ao acusado os seus bens.

Ora,

"Na atual crescente onda de violência urbana, o simples uso da expressão "é um assalto", acompanhada de advertência de se achar o agente armado, ainda que tal não seja verdadeiro, é mais do que suficiente não só para atemorizar, como para retirar do sujeito passivo qualquer pretensão de resistência, caracterizando, assim, a grave ameaça tipificadora do roubo" (Ac. un., 2ª. Câm., DJ 11.02.1987, p.72).

A causa para o aumento de pena atinente ao concurso de pessoas restou comprovada nos autos e, de fato, no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução: para ser corresponsável basta que se constate haja colaborado para o evento, auxiliando (física ou moralmente),

instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos e, neste passo, importa notar que as vítimas do crime foram taxativas quanto à efetiva participação de quatro agentes na atividade delituosa, sendo que três deles estavam presentes do local e falavam com o quarto por meio de ligações.

Ainda, a causa de aumento de pena correspondente ao artigo 157, §2º, inciso V, isto é "se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade" também incide no caso, uma vez que a liberdade das vítimas foi restringida por um período de aproximadamente uma hora, conforme mencionado nas declarações das próprias vítimas. Além disso, cabe mencionar que as vítimas Gabriel e Rodrigo ainda tiveram suas mãos amarradas, o que restringe ainda mais suas liberdades, dado que não podiam se mexer normalmente.

No mais, se as palavras das vítimas podem identificar o autor do roubo, seria um contrassenso não admitir pudessem comprovar a presença ou o uso de arma, sendo prescindível, pois, a sua apreensão, quando são firmes as vítimas em suas declarações quanto à utilização de arma por pelo menos um dos roubadores, valendo notar ter o acusado admitido que havia sim durante a cena do crime a utilização de arma, ainda que tenha dito que esta não lhe pertencia.

De fato, o STJ, no AgRg no AREsp nº 401.770/PI, julgado em 11.2013, deixou assentado que a Terceira Seção do STJ, ao julgar os embargos de divergência nº 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de ser dispensável a apreensão e a perícia da arma utilizada no crime de roubo para que incida a majorante trazida no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Além disso, conforme explicado, a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca (artigo 157, §2º, VII, do CP) incide no presente caso, uma vez que foi declarado pelas vítimas que um dos comparsas do acusado se utilizou de uma chave de fenda para praticar o delito.

Em relação ao crime de extorsão, não assiste razão à d. defesa, pois pratica sim crime de extorsão o agente que, após subtrair pertences da vítima, em ação subsequente e autônoma, ainda que na mesma oportunidade, constrange-a, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma, a fornecer-lhe seu código do celular, visando abrir os aplicativos bancários.

No roubo, a vítima está impossibilitada de exprimir vontade de qualquer gênero, porque, na situação concreta, lhe foi tolhida toda faculdade de escolha. Com ou sem entrega, o agente tem a possibilidade de apoderar-se da coisa, de sorte que o comportamento do titular da coisa móvel é de todo irrelevante para efeitos práticos. Na extorsão, no entanto, o agente não pode realizar o escopo útil a que se propõe, a não ser passando pelo trâmite de um comportamento da vítima, comportamento esse que pode ser negado sem que o agente possa superar a negativa. Trata-se, também, de concurso material do crime de roubo e do crime de extorsão, e não de crime único. De fato, o entendimento jurisprudencial ensina que, na hipótese em que o acusado, após a subtração do carro e de outros pertences das vítimas, as obriga, mediante grave ameaça, e com emprego de arma de fogo, a fornecer senhas bancárias para o saque de dinheiro, configura-se a prática do concurso material dos crimes de roubo e de extorsão. Em casos como esse, é rechaçada a ocorrência de crime único. (RESP nº 615.704/DF, 5ª Turma do STJ, rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.06.2004, DJ 02.08.2004).

Com efeito, a par do que alega a d. defesa, tanto a jurisprudência do STJ quanto a do STF entendem que incorre nas penas dos crimes de roubo e extorsão, em concurso material, o agente que, ao roubar os bens da vítima, a obriga a sacar dinheiro em caixas eletrônicos (RESP nº 920.154/CE, 5ª Turma do STJ, rel. Min. Felix Fischer, j. 24.04.2008, DJ 16.06.2008).

Ainda, o crime de extorsão, assim como o de roubo, se caracterizou pelo concurso de agentes e pela utilização de arma de fogo, sendo, portanto, aplicado os termos do artigo 158, §1º, do CP.

Por fim, a agravante referente ao artigo 61, inciso II, alínea "h", do CP, isto é, referente aos agentes terem cometido o crime contra vítima com mais de 60 anos, está de acordo com os elementos dos autos, pois as vítimas Maria Luiza de Castro Kobayashi e Henrique Kazuo Kobayashi tinham, respectivamente, 64 e 74 anos de idade

na data dos fatos,

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar VITOR MARCIEL SANTOS, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, §2º-A, inciso I, por duas vezes, e no artigo 157, §2º, incisos II, V e VII, §2º-A, inciso I, c.c artigo 61, inciso II, alínea "h", por duas vezes, na forma do art. 70, caput, no artigo 158, §1º, por duas vezes, no art. 158, §1º, c.c. art. 61, inciso II, alínea "h", por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, e ambos os delitos na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Passo à aplicação das penas, atento ao disposto nos artigos 59 e 60, do Código Penal.

Em relação a cada um dos roubos praticados contra as vítimas Rodrigo e Gabriel, fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo, majorada de 1/6 por se tratar de roubo ocorrido no interior da residência da vítima, circunstância judicial desfavorável. Mais: foram subtraídos diversos bens da vítima, o que não pode ser ignorado, pena de, em assim não sendo, ser equiparado o roubo em questão ao roubo de um boné, o que, à evidência, não se concebe. No que toca às circunstâncias do crime, não se ignora que a casa, como reza a Carta Magna, é asilo inviolável, bem jurídico de suma relevância, pelo que o agente que nela ingressa, com o desiderato de perpetrar delitos contra o patrimônio, além de revelar personalidade deformada e insólita audácia, está a merecer eficaz e exemplar punição. Com efeito, a casa consiste no centro de convivência íntima do indivíduo e da família, bem como no abrigo e local de descanso. Por tamanha importância, foi protegida até mesmo por norma constitucional, que não permite sequer, por exemplo, o cumprimento de mandado judicial no período noturno. Da análise da norma, ao menos no tocante ao aspecto teleológico, observa-se que a Lei Maior busca proteger a pessoa, garantindo-lhe a paz, a segurança e a intimidade, quando recolhida no lar onde reside. As considerações acima são significativas, na medida em que demonstram a importância da casa para a pessoa, tanto assim que foi reconhecida por uma Assembleia Constituinte, que nada mais fez do que representar os anseios do povo e da sociedade, na confecção da Lei Maior do País. Para que não se equipare uma hipótese como esta ao roubo de um aparelho celular, durante uma caminhada na rua, a repressão deve corresponder à reprovabilidade mais acentuada, até mesmo, para fins de prevenção, de modo a que o agente se dê conta da maior gravidade de sua conduta, pois certamente, de outra forma ele poderia pensar que, se a prática de um roubo de um celular de transeunte acarretará imposição de idêntica pena em se tratando de roubo à residência, com maiores possibilidades de lucro e de êxito em face da clandestinidade que o ambiente proporciona - a quatro paredes e a portas fechadas, melhor será praticar esse último.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 174/175) com a atenuante da confissão, mantida, pois, a pena no patamar alcançado anteriormente. Na terceira fase, majoro a pena de 2/3, assim o fazendo, nos termos do art. 68, parágrafo único, obtendo-se, assim, a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e multa de 17 diárias no valor unitário mínimo.

Em relação a cada um dos roubos praticados contra as vítimas Henrique e Maria Luiza, fixo a pena base em 4 anos e 8 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo, majorada de 1/6 por se tratar de roubo ocorrido no interior da residência da vítima, circunstância judicial desfavorável. Mais: foram subtraídos diversos bens da vítima, o que não pode ser ignorado, pena de, em assim não sendo, ser equiparado o roubo em questão ao roubo de um boné, o que, à evidência, não se concebe. No que toca às circunstâncias do crime, não se ignora que a casa, como reza a Carta Magna, é asilo inviolável, bem jurídico de suma relevância, pelo que o agente que nela ingressa, com o desiderato de perpetrar delitos contra o patrimônio, além de revelar personalidade deformada e insólita audácia, está a merecer eficaz e exemplar punição. Com efeito, a casa consiste no centro de convivência íntima do indivíduo e da família, bem como no abrigo e local de descanso. Por tamanha importância, foi protegida até mesmo por norma constitucional, que não permite sequer, por exemplo, o cumprimento de mandado

judicial no período noturno. Da análise da norma, ao menos no tocante ao aspecto teleológico, observa-se que a Lei Maior busca proteger a pessoa, garantindo-lhe a paz, a segurança e a intimidade, quando recolhida no lar onde reside. As considerações acima são significativas, na medida em que demonstram a importância da casa para a pessoa, tanto assim que foi reconhecida por uma Assembleia Constituinte, que nada mais fez do que representar os anseios do povo e da sociedade, na confecção da Lei Maior do País. Para que não se equipare uma hipótese como esta ao roubo de um aparelho celular, durante uma caminhada na rua, a repressão deve corresponder à reprovabilidade mais acentuada, até mesmo, para fins de prevenção, de modo a que o agente se dê conta da maior gravidade de sua conduta, pois certamente, de outra forma ele poderia pensar que, se a prática de um roubo de um celular de transeunte acarretará imposição de idêntica pena em se tratando de roubo à residência, com maiores possibilidades de lucro e de êxito em face da clandestinidade que o ambiente proporciona - a quatro paredes e a portas fechadas, melhor será praticar esse último.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência (fls. 174/175) com a atenuante da confissão, majorada, todavia, a pena de 1/6, dada a agravante referente a crime praticado contra vítimas idosas, obtendo-se, pois, a pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e multa de 12 diárias, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase, majoro a pena de 2/3, assim o fazendo, nos termos do art. 68, parágrafo único, obtendo-se, assim, a pena de 9 anos e 26 dias de reclusão e multa de 20 diárias no valor unitário mínimo.

Os fatos retratados na denúncia evidenciam ainda a existência de concurso formal. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas e não crime único, sendo em tal sentido, por exemplo, o Habeas Corpus nº 68.728, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 12.06.1992, assim ementado:

“Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do STF, firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parág. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, 'in fine'), da qual não se cogitou na espécie”. No mesmo sentido: RVC 4.839, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 29.11.1991; HC 63.747, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 25.05.1986; entre outros. De fato, ainda que praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, ainda que praticado contra pessoas da mesma família, visto que violados patrimônios distintos (Recurso Especial nº 749240/RS (2005/0076510-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 03.11.2009, unânime, DJe 22.02.2010).

Assim, aplica-se, ao caso, o concurso formal e pelo fato de serem quatro vítimas, aumenta-se a pena mais gravosa de 1/4, obtendo-se a pena de 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão e multa de 74 diárias, no valor unitário mínimo.

Para cada um dos crimes de extorsão contra as vítimas Rodrigo e Gabriel, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, majoro pena de 1/6, dada a agravante da reincidência (fls. 174/175), não sendo o acusado confesso, obtendo-se assim a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e multa de 11 diárias, no valor unitário mínimo. Na terceira fase, majoro a pena de 1/3, obtendo-se, assim, a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e multa de 14 diárias no valor unitário mínimo.

Para cada um dos crimes de extorsão contra as vítimas idosas, fixo a pena base em 4 anos de reclusão e multa de 10 diárias, no valor unitário mínimo. Na segunda fase, majoro pena de 1/5, dada a agravante da reincidência (fls. 174/175) e do crime praticado contra idosos, não sendo o acusado confesso, obtendo-se assim a pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e multa de 12 diárias, no valor unitário mínimo. Na terceira fase, majoro a pena de 1/3, obtendo-se, assim, a pena de 6

anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e multa de 16 diárias no valor unitário mínimo. Os fatos retratados na denúncia evidenciam ainda a existência de concurso formal. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas e não crime único, sendo em tal sentido, por exemplo, o Habeas Corpus nº 68.728, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 12.06.1992, assim ementado:

“Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vítimas diferentes: jurisprudência do STF, firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: conseqüente descabimento da duplicação da pena-base, fundada no art. 71, parág. único, da qual, em se tratando de concurso formal, só poderia resultar da autonomia de desígnios, (CP, art. 70, 'in fine'), da qual não se cogitou na espécie”. No mesmo sentido: RvC 4.839, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 29.11.1991; HC 63.747, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 25.05.1986; entre outros. De fato, ainda que praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, ainda que praticado contra pessoas da mesma família, visto que violados patrimônios distintos (Recurso Especial nº 749240/RS (2005/0076510-0), 6ª Turma do STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. j. 03.11.2009, unânime, DJe 22.02.2010).

Assim, aplica-se, ao caso, o concurso formal e pelo fato de serem quatro vítimas, aumenta-se a pena mais gravosa de 1/4, obtendo-se a pena de 8 anos de reclusão e multa de 60 diárias, no valor unitário mínimo.

Por fim, em se tratando de concurso material de delitos, somadas as penas obtidas entre os crimes de roubo e de extorsão, fixo a pena definitiva de 19 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão e multa de 134 diárias, no valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, ante o patamar de pena alcançado, vedada a substituição de pena e sem direito a recorrer em liberdade, dado tratar-se o acusado de pessoa voltada à prática de crimes, como se infere de sua F.A., a tornar necessária sua custódia a fim de que em liberdade não torne a delinquir.

Sem condenação nas custas.

Publicada esta em audiência. Registre-se oportunamente. Comunique-se. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. São Paulo, 08 de dezembro de 2022. Eu _____ (Patricia Reis Augusto Casalino), Escrevente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA